

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 9 năm 2026

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH
Về việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường
đối với nhà đầu tư nước ngoài

Kính gửi: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH SUNAGRO FOOD (VIET NAM) (sau đây gọi là “Công ty”) kính trình Ban Quản lý nội dung giải trình việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2120472157 như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Tổ chức kinh tế	CÔNG TY TNHH SUNAGRO FOOD (VIET NAM)
Mã số thuế	3703070408
Địa chỉ trụ sở/dự án	Nhà xưởng A_17A14, lô A_17_CN, đường NX5, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư	Số 2120472157; chứng nhận lần đầu ngày 29/06/2022; chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 20/05/2025
Nhà đầu tư	HK JS INDUSTRY CO., LIMITED – quốc tịch Trung Quốc
Tỷ lệ sở hữu	100% vốn điều lệ; số vốn góp 6.853.500.000 đồng, tương đương 300.000 USD
Người đại diện theo pháp luật	Ông YANG, ZHIPENG – Tổng giám đốc

Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty. Vì vậy, Công ty thuộc trường hợp tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 và phải đáp ứng điều kiện, thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VÀ SỰ CẦN THIẾT

1. Nội dung mục tiêu dự án đề nghị điều chỉnh

Hoạt động sản xuất: Chế biến và bảo quản rau quả; chi tiết: chế biến các loại hạt và trái cây (mã VSIC 1030).

Hoạt động thương mại: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn đối với các hàng hóa có mã HS gồm: 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0810 liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất; không thành lập cơ sở bán buôn và cơ sở bán lẻ tại Khu công nghiệp (mã VSIC 4690, 4632, 4620; mã CPC 622).

2. Sự cần thiết của việc kê khai cụ thể mã HS hàng hóa

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại ghi phạm vi hoạt động thương mại theo cách khái quát là các hàng hóa không thuộc diện cấm, hạn chế hoặc không được phân phối. Việc điều chỉnh lần này nhằm kê khai rõ mã HS của hàng hóa, xác định mối liên hệ giữa hoạt động thương mại với mục tiêu sản xuất và tạo cơ sở minh bạch để cơ quan quản lý xem xét phạm vi hoạt động của dự án.

Các hàng hóa thuộc các nhóm mã HS 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0810 là nguyên liệu, bán thành phẩm hoặc sản phẩm thuộc nhóm hạt, quả và trái cây, phù hợp với hoạt động “chế biến các loại hạt và trái cây” của Công ty. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn các hàng hóa này gắn trực tiếp với nguồn nguyên liệu, cơ cấu sản phẩm và đầu ra của dự án; không hình thành một lĩnh vực thương mại độc lập, không liên quan đến hoạt động sản xuất đã đăng ký.

STT	Mã HS	Nhóm hàng hóa	Mối liên hệ với mục tiêu sản xuất
1	0801	Hạt/quả hạch	Hàng hóa thuộc nhóm mã HS 0801 là nguyên liệu hoặc sản phẩm phù hợp trực tiếp với hoạt động chế biến các loại hạt.
2	0802	Hạt/quả hạch	Hàng hóa thuộc nhóm mã HS 0802 là nguyên liệu hoặc sản phẩm phù hợp trực tiếp với hoạt động chế biến các loại hạt.
3	0803	Trái cây	Hàng hóa thuộc nhóm mã HS 0803 là nguyên liệu hoặc sản phẩm trái cây, phù hợp với mục tiêu chế biến và bảo quản rau quả.
4	0804	Trái cây	Hàng hóa thuộc nhóm mã HS 0804 là nguyên liệu hoặc sản phẩm trái cây, phù hợp với mục tiêu chế biến và bảo quản rau quả.
5	0805	Trái cây	Hàng hóa thuộc nhóm mã HS 0805 là nguyên liệu hoặc sản phẩm trái cây, phù hợp với mục tiêu chế biến và bảo quản rau quả.
6	0810	Trái cây	Hàng hóa thuộc nhóm mã HS 0806 là nguyên liệu hoặc sản phẩm trái cây, phù hợp với mục tiêu chế biến và bảo quản rau quả.
7	0813	Trái cây khô	Trái cây khô và hỗn hợp quả hạch, trái cây khô; phù hợp với mục tiêu chế biến và bảo quản rau quả.
8	2008	Quả, quả hạch đã chế biến	Quả, quả hạch và phần ăn được khác của thực vật đã chế biến hoặc bảo quản; phù hợp với hoạt động chế biến các loại hạt và trái cây.

Lưu ý về mã HS: Trong hồ sơ điều chỉnh, Công ty kê khai hàng hóa theo mã HS ở cấp độ nhóm 4 số gồm: 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0810, 0813, 2008. Mã HS chi tiết 8 số của từng lô hàng sẽ được xác định theo đặc tính thực tế của hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan, như tình trạng còn vỏ/đã bóc vỏ, tươi/khô, đã hoặc chưa qua chế biến. Công ty cam kết áp dụng đúng mã HS và chính sách quản lý tương ứng theo quy định pháp luật.

30704
CÔNG
TNH
HAGRI
VIET I
BANG-T

III. GIẢI TRÌNH ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

Căn cứ khoản 3 Điều 8 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15, Công ty giải trình việc đáp ứng từng nhóm điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Điều kiện	Nội dung đáp ứng của Công ty
1. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ	HK JS INDUSTRY CO., LIMITED sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty. Trung Quốc là thành viên WTO. Theo Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO, đối với dịch vụ bán buôn CPC 622, kể từ ngày 01/01/2009 không còn hạn chế tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài. Vì vậy, tỷ lệ sở hữu 100% vốn nước ngoài của Công ty phù hợp với cam kết áp dụng cho hoạt động đề nghị.
2. Hình thức đầu tư	Dự án được thực hiện thông qua Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu toàn bộ vốn điều lệ. Hình thức tổ chức kinh tế này phù hợp với pháp luật Việt Nam và không thuộc trường hợp bị cấm đối với dịch vụ bán buôn CPC 622.
3. Phạm vi hoạt động	Công ty chỉ đề nghị quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn đối với nhóm hạt, trái cây nêu tại Mục II, được kê khai theo các mã VSIC 4690, 4632 và 4620, mã CPC 622; không đề nghị phân phối bán lẻ; không thành lập cơ sở bán buôn hoặc cơ sở bán lẻ tại Khu công nghiệp. Phạm vi này được xác định cụ thể, gắn trực tiếp với mục tiêu sản xuất của dự án.
4. Năng lực của nhà đầu tư và đối tác tham gia	Nhà đầu tư góp 100% vốn điều lệ với số vốn đăng ký 6.853.500.000 đồng, tương đương 300.000 USD. Đối với CPC 622 và phạm vi hàng hóa nêu trên, cam kết WTO không đặt ra điều kiện bắt buộc phải có đối tác Việt Nam. Công ty chịu trách nhiệm duy trì các nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án theo tiến độ và nội dung được chấp thuận.
5. Điều kiện khác	Công ty tuân thủ quy định về hoạt động mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, pháp luật hải quan, thuế, an toàn thực phẩm, kiểm dịch, chất lượng sản phẩm hàng hóa, nhãn hàng hóa, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định chuyên ngành có liên quan. Trường hợp hoạt động hoặc hàng hóa phát sinh thuộc diện phải xin giấy phép, chấp thuận hoặc kiểm tra chuyên ngành, Công ty chỉ thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng.

IV. SỰ PHÙ HỢP VỚI CAM KẾT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM

1. Đối với cam kết WTO về dịch vụ phân phối

Nhà đầu tư HK JS INDUSTRY CO., LIMITED có quốc tịch Trung Quốc; Trung Quốc là thành viên WTO từ ngày 11/12/2001. Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường đối với dịch vụ bán buôn (CPC 622). Từ ngày 01/01/2009, cam kết này không còn hạn chế về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài, trừ phạm vi hàng hóa bị loại trừ theo cam kết và pháp luật Việt Nam.

Các hàng hóa Công ty đề nghị thuộc các nhóm mã HS 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0810. Căn cứ phạm vi các nhóm mã HS đã kê khai, các hàng hóa này không thuộc các nhóm hàng hóa bị loại trừ khỏi phạm vi cam kết phân phối như thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.

2. Đối với pháp luật Việt Nam

Theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP và Thông tư số 34/2013/TT-BCT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2024/TT-BCT), tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối đối với hàng hóa không thuộc danh mục cấm, danh mục không được thực hiện quyền tương ứng hoặc hàng hóa chưa được cam kết mở cửa thị trường, với điều kiện tuân thủ đầy đủ quy định quản lý chuyên ngành.

Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, mục tiêu sản xuất được kê khai theo mã VSIC 1030 – Chế biến và bảo quản rau quả. Mục tiêu thương mại được kê khai theo các mã VSIC 4690 – Bán buôn tổng hợp; 4632 – Bán buôn thực phẩm; 4620 – Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; đồng thời sử dụng mã CPC 622 – Dịch vụ bán buôn theo cam kết quốc tế. Công ty không kê khai mã CPC cho hoạt động sản xuất vì CPC trong trường hợp này được dùng để xác định dịch vụ bán buôn, không phải để phân loại hoạt động sản xuất.

Trong đó, mã 4620 áp dụng đối với nông sản nguyên liệu; mã 4632 áp dụng đối với thực phẩm; mã 4690 thể hiện hoạt động bán buôn nhiều nhóm hàng trong phạm vi cụ thể đã kê khai. Các hoạt động này đều thuộc CPC 622; các phân nhóm 6221 và 6222 chỉ dùng để giải thích chi tiết theo tính chất hàng hóa, không làm thay đổi mã CPC 622 đề nghị ghi nhận.

V. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG

1. Quyền nhập khẩu

Công ty thực hiện nhập khẩu trên cơ sở nhu cầu sản xuất, đơn đặt hàng hoặc hợp đồng hợp pháp. Công ty trực tiếp hoặc thông qua đơn vị có chức năng thực hiện thủ tục hải quan, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính; hàng hóa chỉ được đưa vào sử dụng hoặc lưu thông sau khi hoàn thành các thủ tục kiểm tra, kiểm dịch, an toàn thực phẩm và quản lý chuyên ngành có liên quan.

2. Quyền xuất khẩu

Công ty thực hiện xuất khẩu theo hợp đồng với đối tác nước ngoài, lập đầy đủ hóa đơn, chứng từ, hồ sơ hải quan và thực hiện các nghĩa vụ liên quan. Công ty không tổ chức địa điểm mua gom hàng hóa độc lập trong Khu công nghiệp để phục vụ hoạt động thương mại không gắn với dự án.

3. Quyền phân phối bán buôn

Công ty chỉ bán buôn cho tổ chức, doanh nghiệp, khách hàng hoặc đối tác có nhu cầu hợp pháp trên cơ sở hợp đồng, đơn đặt hàng, hóa đơn và chứng từ giao nhận. Công ty không bán lẻ cho người tiêu dùng cuối cùng; không mở cửa hàng, quầy hàng, showroom; không thành lập cơ sở bán buôn hoặc cơ sở bán lẻ tại Khu công nghiệp.

4. Lưu kho và giao nhận

Hàng hóa tại địa điểm dự án chỉ được lưu giữ trong phạm vi cần thiết cho hoạt động sản xuất, quản lý nguyên liệu/sản phẩm và chờ giao theo hợp đồng. Khu vực lưu

giữ không được tổ chức như một địa điểm kinh doanh bán buôn hoặc bán lẻ độc lập. Trường hợp cần lưu kho thương mại hoặc trung chuyển ngoài phạm vi này, Công ty sử dụng dịch vụ của tổ chức có chức năng và thực hiện đúng quy định pháp luật.

VI. CAM KẾT CỦA CÔNG TY

- Thông tin trong văn bản giải trình và hồ sơ kèm theo là hợp pháp, chính xác và trung thực; Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai.
- Chỉ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn trong phạm vi hàng hóa, mục tiêu và mã ngành được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; không thực hiện phân phối bán lẻ tại dự án.
- Phạm vi hàng hóa chỉ giới hạn trong các nhóm mã HS 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0810, có liên quan trực tiếp đến hoạt động chế biến các loại hạt và trái cây; không được dùng để mở rộng sang nhóm hàng hóa ngoài phạm vi nêu trên. Trường hợp phát sinh hàng hóa ngoài phạm vi được chấp thuận, Công ty sẽ thực hiện thủ tục điều chỉnh hoặc xin phép theo quy định trước khi kinh doanh.
- Không kinh doanh hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa không được phân phối hoặc hàng hóa hạn chế tiếp cận thị trường; thực hiện đầy đủ điều kiện, giấy phép và thủ tục chuyên ngành đối với hàng hóa kinh doanh có điều kiện.
- Không thành lập cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ hoặc địa điểm kinh doanh thương mại độc lập tại Khu công nghiệp; bảo đảm hoạt động thương mại gắn trực tiếp với mục tiêu sản xuất của dự án.
- Tuân thủ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, Thông tư số 34/2013/TT-BCT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2024/TT-BCT), các cam kết quốc tế của Việt Nam và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Từ các nội dung nêu trên, Công ty kính đề nghị Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, ghi nhận Công ty đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài cho mục tiêu thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn theo các mã VSIC 4690, 4632, 4620 và mã CPC 622 trong phạm vi hàng hóa đã kê khai tại hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY TNHH SUNAGRO FOOD**



YANG, ZHIPENG

Số: 01/QĐ-2026

TP Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 9 năm 2026

CHỦ SỞ HỮU

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ CÔNG TY TNHH SUNAGRO FOOD (VIET NAM) đã được chủ sở hữu thông qua;
- Nhu cầu hoạt động của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh nội dung sau đây trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Nội dung điều chỉnh thứ nhất

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

2. Mục tiêu dự án:

- Hoạt động sản xuất: Chế biến các loại hạt.
- Hoạt động thương mại: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các loại hàng hóa không thuộc loại hàng hóa, cấm xuất khẩu, nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

STT	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành	Mã ngành theo VSIC	Mã ngành CPC
1	Chế biến các loại hạt.	Chế biến và bảo quản rau quả.	1030	
2	Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu; Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn); Các loại hàng hóa không thuộc loại hàng hóa, cấm	Bán buôn tổng hợp. Dịch vụ bán buôn.	4690	622

	xuất khẩu, nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.			
--	---	--	--	--

Đối với các hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành, kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối sau khi được cơ quan quản lý chuyên ngành cấp giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương và/ hoặc đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định.

- Nay đăng ký sửa thành:

2. Mục tiêu dự án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC	Mã ngành CPC
1	Chế biến và bảo quản rau quả. <i>Chi tiết: Chế biến các loại hạt và trái cây.</i>	1030	
2	Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa có mã HS gồm: 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0810, 0813, 2008 liên quan đến hoạt động sản xuất; đồng thời, không thuộc hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và Danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên (không thành lập cơ sở bán buôn và cơ sở bán lẻ tại Khu công nghiệp).	4690 4632 4620	622

Đối với các hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành, kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối sau khi được cơ quan quản lý chuyên ngành cấp giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương và/ hoặc đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định.

- Lý do điều chỉnh: Khai các hàng hóa theo mã HS và bổ sung mã ngành VSIC phù hợp đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các loại hạt, trái cây và hàng hóa tương tự có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất của dự án; đồng thời bảo đảm phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cam kết quốc tế và quy định pháp luật hiện hành.

b) Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh trước):

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: “7. Thời hạn hoạt động của dự án: 35 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Thời gian thuê xưởng đến ngày 17 tháng 8 năm 2026)”

- Nay đăng ký sửa thành: “7. Thời hạn hoạt động của dự án: 35 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Thời gian thuê xưởng đến ngày 17 tháng 8 năm 2027)”

- Lý do điều chỉnh: CÔNG TY TNHH SUNAGRO FOOD (VIET NAM) và CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW BÀU BÀNG -BB01 đã thỏa thuận gia hạn Hợp đồng thuê bất động sản đến ngày 17 tháng 8 năm 2027

Điều 2: Giao ông YANG, ZHIPENG tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc điều chỉnh dự án đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

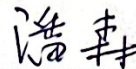
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU

(ký và ghi rõ họ tên)

For and on behalf of
HK SCY INDUSTRY CO., LIMITED



Authorized Signature(s)

PAN, SEN

Mẫu I.1.8

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(Trường hợp điều chỉnh chung)

- Điều 48 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP (Điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư đặc biệt)
- Điểm a khoản 1 Điều 52 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP (Điều chỉnh dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)
- Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP (Điều chỉnh dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
- Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP (Điều chỉnh dự án tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế...)
- Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP (Điều chỉnh dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ¹

Kính gửi: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2120472157 chứng nhận lần đầu ngày 29/06/2022, chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 20/05/2025, nơi cấp: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, nay đề nghị điều chỉnh với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: Giới tính:

Ngày sinh: Quốc tịch:

Mã số định danh cá nhân²:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: CÔNG TY TNHH SUNAGRO FOOD (VIET NAM)

¹ Áp dụng cả trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

² Mã số định danh cá nhân:

- Đối với nhà đầu tư cá nhân và người đại diện theo pháp luật là công dân có quốc tịch Việt Nam hoặc công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài nhưng lựa chọn sử dụng quốc tịch Việt Nam thì chỉ ghi các thông tin: họ tên, mã định danh cá nhân, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email.

- Đối với các nhà đầu tư cá nhân và người đại diện theo pháp luật là công dân có quốc tịch nước ngoài hoặc công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài nhưng lựa chọn sử dụng quốc tịch nước ngoài thì ghi các thông tin về ngày sinh, quốc tịch, giới tính và số Hộ chiếu.



Loại hình tổ chức kinh tế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Địa chỉ trụ sở: Nhà xưởng A_17A14, lô A_17_CN, đường NX5 khu công nghiệp Bàu Bàng, Phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế: 3703070408

Điện thoại: 86 17742000575 Email: 122305721@qq.com Website (nếu có):

Vốn điều lệ: Sáu tỷ tám trăm năm mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng và tương đương ba trăm nghìn đô la Mỹ (tỷ giá ngày của).

Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tư:

STT	Tên nhà đầu tư	Quốc tịch	Số vốn góp		Tỷ lệ (%)
			VNĐ	Tương đương USD	
1	HK JS INDUSTRY CO., LIMITED	Trung Quốc	6.853.500.000	300.000	100

Thông tin về người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: YANG, ZHIPENG Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/04/1988 Quốc tịch: Trung Quốc Chức danh: Tổng giám đốc

Số hộ chiếu: ES0899129

Địa chỉ liên hệ: Nhà xưởng A_17A14, lô A_17_CN, đường NX5 khu công nghiệp Bàu Bàng, Phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 86 17742000575 Email: 122305721@qq.com

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư: Không có

2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

a) Nội dung điều chỉnh thứ nhất

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

2. Mục tiêu dự án:

- Hoạt động sản xuất: Chế biến các loại hạt.
- Hoạt động thương mại: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các loại hàng hóa không thuộc loại hàng hóa, cấm xuất khẩu, nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

STT	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành	Mã ngành theo VSIC	Mã ngành CPC
1	Chế biến các loại hạt.	Chế biến và bảo quản rau quả.	1030	
2	Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu; Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn): Các loại hàng hóa không thuộc loại hàng hóa, cấm xuất khẩu, nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.	Bán buôn tổng hợp. Dịch vụ bán buôn.	4690	622

Đối với các hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành, kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối sau khi được cơ quan quản lý chuyên ngành cấp giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương và/ hoặc đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định.

- Nay đăng ký sửa thành:

2. Mục tiêu dự án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC	Mã ngành CPC
1	Chế biến và bảo quản rau quả. <i>Chi tiết: Chế biến các loại hạt và trái cây.</i>	1030	
2	Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa có mã HS gồm: 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0810, 0813, 2008 liên quan đến hoạt động sản xuất; đồng thời, không thuộc hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và Danh mục hàng hóa	4690 4632 4620	622

	không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên (không thành lập cơ sở bán buôn và cơ sở bán lẻ tại Khu công nghiệp).		
--	--	--	--

Đối với các hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành, kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối sau khi được cơ quan quản lý chuyên ngành cấp giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương và/ hoặc đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định.

- Lý do điều chỉnh: Kê khai các hàng hóa theo mã HS và bổ sung mã ngành VSIC phù hợp đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các loại hạt, trái cây và hàng hóa tương tự có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất của dự án; đồng thời bảo đảm phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cam kết quốc tế và quy định pháp luật hiện hành.

b) Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh trước):

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: “7. Thời hạn hoạt động của dự án: 35 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Thời gian thuê xưởng đến ngày 17 tháng 8 năm 2026)”

- Nay đăng ký sửa thành: “7. Thời hạn hoạt động của dự án: 35 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Thời gian thuê xưởng đến ngày 17 tháng 8 năm 2027)”

- Lý do điều chỉnh: CÔNG TY TNHH SUNAGRO FOOD (VIET NAM) và CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW BÀU BÀNG -BB01 đã thỏa thuận gia hạn Hợp đồng thuê bất động sản đến ngày 17 tháng 8 năm 2027

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có): Thỏa thuận sửa đổi số 2 của Hợp đồng thuê bất động sản số BWBB/PLC/22001/PL2 giữa Công Ty TNHH Sunagro Food (Viet Nam) và Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW.

III. ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ (Áp dụng đối với dự án thực hiện theo thủ tục đầu tư đặc biệt theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP)

1. Các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường, chuyên giao công nghệ, phòng cháy, chữa cháy quy định tại Phụ lục 1, 2, 3 và 4 Mẫu I.1.1 Thông tư này và các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan áp dụng đối với dự án.

2. Đánh giá sơ bộ sự phù hợp của dự án với các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại mục III.1 nêu trên và quy định tại Nghị định số 96/2026/NĐ-CP.

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, thì từ bỏ tất cả các quyền và lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật trong nước hoặc theo bất kỳ điều ước quốc tế nào có thể áp dụng đối với nhà đầu tư đó. *(Áp dụng đối với nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài)*

4. Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại các Phụ lục 1, 2, 3 và 4 Mẫu I.1.1 Thông tư này, các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khác và quy định khác của pháp luật có liên quan áp dụng đối với trường hợp của dự án; không thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường, chuyển giao công nghệ, phòng cháy, chữa cháy. *(Áp dụng đối với dự án thực hiện theo thủ tục đầu tư đặc biệt theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP)*

5. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp không thực hiện đúng các nội dung cam kết và tiến độ triển khai; trường hợp dự án không thực hiện đúng cam kết và tiến độ, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể xem xét ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án, chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

.....

TP Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 9 năm 2026
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án
(Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có))



YANG, ZHIPENG
Chức danh: Tổng giám đốc